L'étude du droit · Les arrêts du Tribunal fédéral · Vidéo 1

Une course de voitures, deux morts : meurtre ?

LE CAS

Un vendredi soir de septembre mille neuf cent nonante-neuf, dans le canton de Lucerne. Il est environ vingt-deux heures trente.

Deux voitures du même modèle se suivent. Les deux conducteurs ne se connaissent pas. Chacun a des passagers.

Le premier se sent provoqué par le second, qui le suit de très près. Il accélère. L'autre le poursuit.

Sans rien convenir, ils se lancent dans une course. Le second dépasse le premier, puis d'autres voitures.

Juste avant un village, le premier tente à son tour de dépasser. Les deux voitures pénètrent dans le village à environ cent vingt à cent quarante kilomètres à l'heure.

Dans le village, la vitesse est limitée à cinquante.

Alors qu'il essaie de se rabattre avant un virage à gauche sans visibilité, le premier perd le contrôle. Sa voiture heurte un mur, puis fauche deux jeunes piétons sur le trottoir. Ils meurent.

LE PIÈGE CLASSIQUE

Le piège classique, c'est de penser : il ne voulait pas tuer, donc ce n'est pas un meurtre.

Ne pas souhaiter la mort ne suffit pas. Accepter le risque de la causer, c'est déjà l'intention.

À RETENIR

Retenons. Négligence consciente : on voit le risque et on compte vraiment que rien n'arrivera.

Dol éventuel : on voit le risque, on le prend au sérieux, et on s'en accommode. Un simple espoir ne suffit pas à l'écarter.

À VOUS

Pourquoi le simple fait d'avoir conscience du danger ne suffit-il pas à prouver le dol éventuel ?

Réponse : parce que celui qui agit par négligence consciente connaît, lui aussi, le risque. Ce qui distingue le dol éventuel, c'est la volonté : prendre le risque au sérieux et s'en accommoder. Le juge ne peut donc pas déduire l'acceptation du seul fait que l'auteur savait ; il s'appuie sur d'autres indices, comme la gravité du risque connu et de l'imprudence, le mobile et la manière d'agir (ATF 130 IV 58, consid. 8.3 et 8.4 ; art. 12, al. 2, CP).

ARTICLES ET ARRÊTS CITÉS

- ATF 130 IV 58, consid. 8.3, 8.4 et 9 : Course de voitures mortelle : frontière entre dol éventuel et négligence consciente ; dol éventuel retenu pour les deux conducteurs, le second comme coauteur

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-58%3Ade

- Art. 12 CP, al. 2 : Le dol éventuel : tenir pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepter au cas où elle se produirait
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_12
- Art. 111 CP : Meurtre : peine privative de liberté de cinq ans au moins
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_111
- Art. 117 CP : Homicide par négligence : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_117

Lois vérifiées sur Fedlex, arrêts sur le site du Tribunal fédéral. Introduction pédagogique, qui ne remplace pas un conseil juridique.
Contenu sous licence CC BY-SA 4.0 · L'étude du droit · Le droit suisse, une notion à la fois.